

2과목 1장 유가증권시장

- 유통시장은 투자자들의 투자촉진을 통해 발행시장에서의 장기자본조달을 원활하게 한다.
 - 한국거래소가 개설한 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장 이외에도 **다자간매매체결시스템**을 설립할 수 있게 되어, 거래소 이외의 장외거래가 가능하며 거래소 시장과 경쟁할 수 있는 여건이 마련되어 있다.
 - 발행시장에서 우리나라는 대부분 총액인수방식을 이용한다.
 - **코스닥시장**의 경우 **대표주관회사**는 **공모물량의 3%**(10억원 한도)를 의무적으로 인수해야 한다. (단, 대형법인은 의무인수제도 미적용)
 - 수요예측은 공모주식 중 우리사주조합 배정분과 일반청약자 배정분을 제외한 **기관투자자 배정분**을 대상으로 한다.
 - 한국거래소는 금융위원회로부터 금융투자상품거래의 청산업 인가를 받아 법적 청산기관으로서의 기능을 수행한다.
 - **자기주식호가**의 정정은 가능하나 **취소는 불가능**하다.
 - 증권거래의 결제는 결제이행의 책임을 지고 있는 증권선물거래소에서 방법, 절차 등을 정하고 있다.
 - 상장주권의 대응증권 가격은 기준시세의 **60~80%**이다.
 - 이상거래 심리 및 회원감리의 결과에 따른 조치로는 **6개월 이내**에 매매거래의 전부 또는 일부를 정지하거나 **10억원 이하의 회원제재금**을 부과할 수 있다.
 - **거래소**의 분쟁조정제에 의해 조정이 성립된 경우 **민법상 화해**계약이 성립된 것으로 보고, **금융감독원**의 분쟁조정 효력은 **재판상 화해**와 동일한 효력을 가지고 있다.

상장의 효과

- 소유와 경영의 분리 "**가속화**" (집중화 아님!)

신규시장

- 공모상장은 분산요건을 충족하지 못한 기업이 일반투자자들을 대상으로 주권을 분산하고 자금 조달 후 상장하는 형태다.
 - 공모상장은 상장예비심사 결과 주권분산을 전제로 적격통보를 받은 기업이 모집 또는 매출로 주권분산해야 한다.
 - 직상장은 이미 분산요건을 갖춘 기업이 예비상장 심사 후 모집 또는 매출을 통한 주식분산을 하지 않고 주권을 바로 상장하는 형태의 신규시장이다.
 - 직상장은 상장 추진 시 자금조달이 수반되지 않는 형태이며, 코스닥시장법인의 시장 이전에 한하여 허용된다.

재상장

- 상장폐지법인의 경우 상장폐지된 날로부터 **5년 이내** 신청이 가능하다.

상장 절차

- 상장 준비단계
 - 외부감사인 지정

- 대표 주관사 계약 체결
- 정관 정비
- 명의개서 대행계약 체결
- 우리사주조합 결성
- 이사회 또는 주주총회의 결의
- 회계감리를 위한 상장예비심사청구계획 통보
- 상장신청 사전협의
- 상장추진단계
 - 상장예비심사청구서 제출 (거래소)
 - ◆ 상장예비심사결과를 통보받은 날로부터 **6개월 이내** 신규상장신청서를 제출하지 않은 경우, 효력이 사라진다.
 - 증권신고서 제출 (금융위)
 - ◆ 일반적으로 증권신고서는 금융위가 수리한 날로부터 **15일**, 정정신고서는 금융위가 수리한 날로부터 **3일** 경과한 후에 효력이 발생한다.
 - 예비투자설명서 및 투자설명서 제출 (금융위)
 - 공모희망가격의 산정
 - 기업설명회(IR) 및 수요 예측과 공모 가격의 결정
 - 청약과 납입
 - 증자등기 및 증권발행실적 보고
 - 주권발행 및 교부

공모상장 절차

주권상장예비심사 청구서 제출 → 상장예비심사결과 통지 → 증권신고서제출(공모) → 주권신규상장신청서 제출 → 상장승인

유상증자

- 주주우선공모방식
 - 청약 미달분 발생시 이사회 결의로 일반투자자 대상 일반공모
- 일반공모방식
 - 이사회 결의로 가능
- 주주배정방식 vs 주주우선공모증자방식
 - **실권주 위험** : 주주배정방식은 높으나, 주주우선공모증자방식을 낮다.
 - 실권주 처리 : 주주배정방식은 이사회 결의로 처리하고, 주주우선공모증자방식은 일반투자자 공모로 처리한다.
 - 실권주 이익에 대한 증여세 : **주주배정방식은 실권주 이익 증여세를 부담**하나, 주주우선공모증자방식은 면제된다.
 - 신주인수권증서 발행 : 주주배정방식이든 주주우선공모증자방식이든 모두 필요하다.
- 발행가액 결정
 - 주주배정방식과 주주우선방식의 경우에는 발행가격 할인율이 자율화되어 발행주체가 발행가액을 자유롭게 결정할 수 있다.
 - 일반공모방식의 발행가액은 기준주가(청약일 전 제 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가)의 **70% 이상**으로 한다.
 - 제3자배정방식의 발행가액은 **기준주가의 90% 이상**으로 한다.
 - 기업구조조정을 위한 유상증자는 원할한 구조조정과 기업개선작업을 위하여 할인율 한

도를 적용하지 않고, 발행가액을 충분히 협의하여 결정할 수 있다.

무상증자

- 이사회 결의 또는 주주총회 결의로 자본잉여금 전부, 법정준비금 등을 자본에 전입하고 증가된 자본금만큼 신주를 발행하여 구주주에게 배정, 교부하는 방법이다.

전환사채

- 전환사채 발행 후 1년이 경과하면 전환권을 행사할 수 있으나, 공모로 전환사채를 발행한 경우는 1개월 경과 후 행사 가능하다.
 - 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 한다.
 - 전환비율이 1:1이 아닌 경우 발행주식총수의 변경등기가 필요하다.

주권상장법인 혜택

- 이사회 결의로써 금전으로 분기배당 할 수 있다.

유가증권시장 상장요건

- 자기자본
 - 300억 이상
- 상장 주식 수
 - 100만주 이상
- 경영성과
 - 최근 매출액 1,000억원 이상 & 기준시가총액 2,000억원 이상
 - 최근 이익액 50억원 이상 & 기준시가총액 2,000억원 이상
- 주식 수
 - 일반주주지분 25% 이상 또는 500만 주 이상
- 주주 수
 - 일반 주주 500명이상

관리종목 지정 및 상장폐지 기준

- 최근년 매출액 50억원 미만 시 관리종목 지정 (2년 연속시 상장폐지)
 - 최근년 자본잠식률 50% 이상 시 관리종목 지정 (2년 연속시 상장폐지)
 - 보통주 액면가 20% 미만 30일간 지속 시 관리종목 지정
 - 시가총액 50억원 미만 30일간 지속 시 관리종목 지정 (2년 연속시 상장폐지)
 - 감사보고서 감사범위 제한으로 한정 관리종목 지정 (2년 연속시 상장폐지)
 - 일반주주 200인 미만 시 관리종목 지정 (2년 연속시 상장폐지)

주요경영사항 공시

- 당일공시사항은 사유 발생 시 당일 18시부터 다음날 7시 20분 이내에 공시해야 한다.

불성실공시

- 한국거래소는 공시위반제재금을 부과하고, 개선계획서를 요구할 수 있다.
 - 불성실공시법인으로 지정된 경우 해당 주권의 매매거래를 1일간 정지시킬 수 있다.

- 불성실공시법인의 지정 사실 및 부과벌점을 투자자에게 공표한다.

위탁증거금

- 증권회사는 매도주문의 수탁 시 현금 또는 당해 매도증권을 위탁증거금으로 징수할 수 있다.

위탁증거금 100% 징수

- 상장주식수가 5만주 미만인 종목의 매도주문을 수탁받은 경우
 - 투자경고, 위험 종목으로 지정한 종목에 대한 매수 주문 (투자주의종목은 아님!)

위탁수수료

- 위탁수수료 징수방법은 회원이 자율적으로 결정하되, 변경 시 그 시행일로부터 5매매거래일 이내에 거래소에 보고하고 공표하여야 한다.

매매거래시간

- 정규시장 : 9:00~15:30
 - 시간외시장
 - 개시전 : 8:00~9:00
 - 종료후 : 15:40~18:00

호가접수 시간

- 정규시장 : 8:30~15:30 (거래시간보다 30분 빨리 시작)
 - 시간외시장
 - 개시전 : 8:00~9:00
 - 종료후 : 15:30~18:00 (거래시간보다 10분 빨리 시작)

매매수량단위

- 원칙 : 1주
 - 예외 : ELW는 10주

호가가격단위

- 2,000원 미만 : 1원
 - 5,000원 미만 : 5원
 - 20,000원 미만 : 10원
 - 50,000원 미만 : 50원
 - 200,000원 미만 : 100원
 - 500,000원 미만 : 500원
 - 500,000원 이상 : 1,000원

가격제한폭제도

- 기준가격 대비 +- 30%
 - 적용 대상
 - 주식, DR, ETF, ETN, 수익증권
 - 예외

- 정리매매종목, ELW, 신주인수권증서, 신주인수권증권 등은 가격제한폭을 적용하지 않음
- 레버리지ETF는 배율만큼 가격제한폭을 확대함

호가의 종류

- 조건부지정가주문
 - 선물, 옵션 최종거래일에 한하여 프로그램매매를 위한 조건부지정호가 제출이 금지된다.
- 최유리지정가주문
 - 주문 접수 시 "상대방" 최우선평가의 가격으로 지정 주문되는 형태이다.
- 최우선평가주문
 - 주문 접수 시 "자기주문 방향" 최우선평가의 가격으로 지정 주문되는 형태이다.

단일가매매

- 시가 결정시
 - 장 종료 시 가격 결정 시
 - 주식시장의 매매 거래 중단 후 재개하여 최초 가격 결정시
- 호가접수시간
 - 장 개시 최초 30분
 - 시장 임시정지 후 재개 시 최초가격 10분
 - 장 종료 시 10분
- 적용단위
 - 시간외단일가 매매의 가격 : 10분 단위
 - 정리매매종목, 단기과열종목 : 30분단위

동시호가제도

- 단일가매매 시간이라 하더라도 상하한가 적용시에만 동시호가방식을 적용한다.
 - 시가 등이 상하한가로 결정되는 경우 단일가매매에 참여한 매매호가에 대하여 시간상 우선순위를 배제하는 제도로써 시간우선원칙의 예외이다.
 - 상한가 매수호가 간 또는 하한가 매도호가(시장가호가 포함) 간 호가가 동시에 접수된 것으로 간주한다.
 - 거래중단 후 최초가격이 상하한가로 결정되는 경우에도 적용된다.

공매도호가

- 공매도는 원칙적으로 직전의 가격보다 낮은 가격으로 호가할 수 없다.
 - 가격이 상승하는 경우 직전가격으로 호가할 수 있다.

매매체결의 원칙

- 시간우선의 원칙은 동시호가일 때는 적용되지 않음! (동시호가는 가격우선의 원칙)
 - 예외 : 시가결정, VI발동, 전산장애 또는 풍문 등에 의한 거래중단 후 재개

신규상장종목의 최초 가격 결정

- 평가가격의 90~200%

시간외종가매매

- 시간 우선의 원칙만 적용
 - 거래시간
 - 8:30~8:40 (10분)
 - 15:40~16:00 (20분)

시간외단일가매매

- 16:00~18:00
 - 당일 종가 +- 10% 범위

시간외대량바스켓매매

- 매매수량단위의 5,000배 또는 1억원 이상

서킷브레이커스(CB, Circuit Breakers)

- 발동요건
 - 주가지수 전일 종가 대비 8%, 15%, 20% 하락하여 1분 지속
 - 1일 1회만 발동
 - 장 종료 40분 전 발동 안 함
- 발동효과
 - 20분간 매매 중단
 - 20% 이상 하락시, 당일 장 종료
- 발동해제
 - 10분간 호가 접수 후 단일가매매

사이드카(Side Car, 프로그램매매호가의 효력 일시정지제도)

- 발동요건
 - 코스피200지수선물가격 5%이상 변동(상승 또는 하락)하여 1분 지속
 - 1일 1회만 발동
 - 장 종료 40분 전 발동 안 함
- 발동효과
 - 프로그램매매호가 효력 5분 정지
- 발동해제
 - 효력 정지시점으로부터 5분 경과

단기과열종목 지정제도

- 단기과열종목 지정 시 3일간 30분 단위 단일가매매방식 매매체결

청산결제제도

- 청산은 거래소가 중앙거래당사자(CPP) 지위에서 매도/매수자 간 채권/채무를 차감하여 확정하고 결제가 이행될 때까지 결제를 보증하는 일련의 절차이다.
 - 결제는 청산과정을 통해 확정된 CCP와 회원 간의 채무를 증권의 인도 및 대금지급을 통해 이행함으로써 매매거래를 종결시키는 것이다.
 - 우리나라는 원칙적으로 실물결제방식, 차감결제방식, 집중결제방식을 채택하고 있다.
 - 거래소의 결제이행원은 손해배상공동기금, 결제적립금 및 거래소자산, 회원보증금 등이 있

다.

- 단기과열 지표가 되는 것은 주가, 회전율, 변동성이다.
 - 주가 : 당일종가 직전 40매매거래일 종가 평균 대비 30% 상승
 - 회전율 : 최근 2거래일 평균회전율이 직전 40매매거래일 회전율 평균대비 500% 이상 증가
 - 변동성 : 최근 2거래일 평균변동성이 직전 40매매거래일 변동성 평균대비 500% 이상 증가

상장유가증권의 매매정지

- 상장폐지기준에 해당 : 정지사유 해소 인정시까지
 - 관리종목 지정기준에 해당 : 매매일 기준 1일간
 - 상장유가증권의 위변조 발생 : 매매일 기준 1일간
 - 품문 보도 관련 거래량 급변 예상 : 정지사유에 대한 조회결과 공시시점부터 30분 경과까지

경쟁대량매매

- 익명거래를 원하는 투자자의 일정 규모 이상의 대량호가를 정규시장호가와는 별도로 집중시켜 비공개로 매매거래를 체결하는 제도이다.
 - 시간 우선의 원칙이 적용된다.
 - 체결되는 가격은 해당 종목의 거래량가중평균가격으로서 거래소가 장 종료 후에 산출하여 각 당사자에게 통보한다.
 - 경쟁매매의 호가수량 및 체결정보는 공개하지 않지만, 종목별로 경쟁대량매매를 위한 매매호가의 유무정보는 정규시장 매매거래시간 중에 한하여 공개하고 이싼.

자기주식 취득

- 취득 수량의 한도는 없으며, 취득재원이 충분하다면 이론상 100% 취득도 가능하다.
 - 취득 재원은 직전 사업연도 말 재무제표를 기준으로 상법상 이익배당한도에서 직전 사업연도말 이후 발생한 자기주식취득 및 처분금액과 주총에서 결의된 이익배당금 등을 가감하여 산정한다.
 - 취득방법은 증권시장에서 매매를 통하여 취득할 수 있고, 장외에서 공개매수 방법으로도 취득할 수 있다.
 - 자기주식을 취득할 수 있는 기간은 이사회 결의사항 공시 후 익일부터 3개월 이내이고, 처분기간은 이사회 결의일 익일부터 3개월 이내이다.

자기주식 매매

- 일일 주문수량은 총 취득 예정수량의 10%에 해당하는 수량과 최근 1개월간 일평균거래량의 25%에 해당하는 수량 중 많은 수량 이내(단, 발행주식 총수의 1% 이내)여야 한다.
 - 특정 회원사가 자기매매주식거래계좌를 별도로 설정해야하고, 동계좌에서는 자기주식 외의 종목을 거래할 수 없다.
 - 회원은 자기주식 매매당일에 주문을 접수한 후 장 종료 30분 이전까지 호가제출을 완료해야한다.
 - 자기주식을 처분하는 경우 시간외대량매매의 방법으로도 가능하다.
 - 자기주식 매매를 위탁받은 회원은 자기주식매매신청서를 취득(처분) 전일 18시까지 거래소

- 에 제출해야한다.
- 지정가호가만 가능하고 호가정정은 허용되나, 호가취소는 불가능하다.
- 신탁계약을 통한 자기주식 매매도 가능하며, 이 경우 1개월간 처분이 금지되고, 처분 후 1개월간 취득이 금지된다.
- 금융위의 승인을 받아 수량제한을 면제하는 특례조치가 취해지면, 자기주식의 일일주문수량은 취득신고 주식수 이내까지 확대된다.

매매거래정지제도

- 랜덤엔드는 단일가의 결정 직전 예상체결가격 등이 급변하는 종목의 단일가매매 참여호가시간을 연장하는 제도이다.
 - 동적변동성완화장치(동적VI)는 특정 호가에 의해 직전 체결가격보다 일정비율(2~6%) 이상 변동할 때 발동되며, 단일가매매 시 2분간 호가접수시간 연장, 접속거래 시 2분간 매매거래 없이 호가를 접수하여 당해 호가 간 매매거래를 체결한다.
 - 정적변동성완화장치(정적VI)는 주가가 10% 이상 변동하는 경우 2분간 단일가매매를 하는 제도이다.